

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

50. Konu — Uzlaşma

Kısa Soru-Cevap · 44 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 50 — Uzlaşma

Kaynak: 50-uzlaşma.docx (GK m.244; Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği m.3–26). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sıneyin.

Kanun Hükmü (GK m.244)

#	Soru	Cevap
1	Uzlaşma başvurusu hangi alacaklar için ve kim tarafından yapılabilir?	Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için yükümlü veya ceza muhatabı tarafından. (GK m.244/1)
2	Kanuna göre uzlaşmanın kapsamına hangi alacaklar girer?	(a) Beyan ile idarenin tespiti arasındaki farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri; (b) idarenin tespitinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin gümrük vergileri; (c) gümrük idaresince düzenlenen idari para cezaları. (GK m.244/1)
3	Uzlaşma talebi ne zaman ve hangi alacaklar için yapılır? ★ 2023	Henüz itiraz edilmemiş veya itirazı henüz sonuçlanmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları için, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde (GK m.242'deki itiraz süresi). (GK m.244/1; Yönetmelik (Uzlaşma) m.11/1)
4	Uzlaşma talebinin itiraz ve dava açma süresine etkisi nedir?	Süre durur; uzlaşma vaki olmaz, temin edilemez veya talep reddedilirse kaldığı yerden işler; bitimine beş günden az kalmışsa süre beş güne tamamlanır. (GK m.244/1; Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/1)
5	Uzlaşma vaki olmaz veya temin edilemezse aynı alacak için yeniden uzlaşma istenebilir mi?	Hayır, yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz; genel hükümlere göre işlem yapılır. (GK m.244/1, 5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.22/3)
6	Fiil 5607 sayılı Kanundaki kaçakçılık suçlarıyla ilişkiliyse uzlaşma uygulanır mı?	Hayır, uzlaşma hükmü uygulanmaz; bu alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz. (GK m.244/2; Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/4)
7	Uzlaşma komisyonlarının çalışmaları ve uzlaşma tutanaklarının niteliği nedir?	Çalışmalar gizlidir; tutanaklar kesindir, gereği idarece derhal yerine getirilir. Yükümlü/ceza muhatabı uzlaşılan hususlar hakkında dava açamaz, hiçbir mercie şikâyetle bulunamaz. (GK m.244/4)
8	Uzlaşılan gümrük vergileri ve cezalar ne zaman ödenir?	Uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde. (GK m.244/5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.24/1)
9	Uzlaşılan vergilere gecikme faizi uygulanır mı?	Evet; gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar, 6183 sayılı Kanundaki gecikme zammı oranında (uzlaşılan tutar üzerinden). (GK m.244/5; Yönetmelik (Uzlaşma) m.24/3)
10	Uzlaşılan cezalarda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilir mi?	Hayır; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu m.17 uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamaz. (GK m.244/6; Yönetmelik (Uzlaşma) m.23)
11	Uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine verilecek ücret nasıl belirlenir?	Cumhurbaşkanı kararıyla. (GK m.244/7)

Tanımlar ve Uzlaşmanın Kapsamı (Yönetmelik (Uzlaşma) m.3–6)

#	Soru	Cevap
12	"Uzlaşmanın vaki olmaması" ile "uzlaşmanın temin edilememesi" arasındaki fark nedir?	Vaki olmama: komisyon teklifinin yükümlüce kabul edilmemesi. Temin edilememe: yükümlünün davete katılmaması, tutanağı imzalamaması veya ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.3/1-g, ğ)
13	Yükümlü uzlaşma talebinde hangi hususları ileri sürebilir?	Eksiklik veya aykırılıkların Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da yanlış yorumlamaktan kaynaklandığını; olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığı bulunduğunu. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.4/2)
14	Beyanın hangi kontroller kapsamında denetlenmesi sonucu tebliğ edilen alacaklar uzlaşma kapsamındadır?	İlgili gümrük idaresinin kontrolü, ikinci muayene, ikincil kontrol, sonradan kontrol ve ertelenmiş kontrol. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.4/3)
15	Uzlaşma talebi alacağın bir kısmı için yapılabilir mi?	Alacakların tamamı için veya vergi/cezaların tür itibariyle bir kısmı için yapılabilir; ancak aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için yapılamaz. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.5/2, 6/2)
16	Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlalden doğan alacakta ne uzlaşmaya konu edilebilir?	Alacağın yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.5/3)
17	Hangi alacaklar uzlaşmaya konu edilemez?	Gümrük vergilerinin matrahına giren ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve mali yükler; tahsilat aşamasına gelmiş alacaklar; kaçakçılık suçlarına ilişkin alacaklar. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/1, 3, 4)
18	Uzlaşmaya konu alacağın 5607 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki fiillerle ilişkili sayıldığı haller nelerdir?	Takibat talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş ya da adli makamlara bildirim yapılmış olması; soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olması; mahkemece ceza verilmiş olması. İlişki uzlaşma sürecinin her aşamasında değerlendirilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/5–6)
19	Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararlar uzlaşmaya konu olur mu?	Hayır; ancak bu eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.6/7)

Uzlaşma Komisyonları ve Yetkileri (GK m.244/3; Yönetmelik (Uzlaşma) m.7–9)

#	Soru	Cevap
20	Uzlaşma taleplerini hangi komisyonlar değerlendirir?	Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları ile Merkezi Uzlaşma Komisyonları (gümrük uzlaşma komisyonları). (GK m.244/3; Yönetmelik (Uzlaşma) m.3/1-e, 7/1)
21	Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu kaç üyeden oluşur; kim başkanlık eder?	Bölge Müdürünce belirlenen, başkan dâhil üç üye; Bölge Müdürü veya belirleyeceği Bölge Müdür Yardımcısı başkanlık eder. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/2)

#	Soru	Cevap
22	Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına kim başkanlık eder?	Bakan Yardımcısı veya Gümrükler Genel Müdürü; komisyon yine başkan dâhil üç üyedir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/3)
23	Uzlaşma komisyonları nasıl toplanır ve karar alır?	Üyelerin tamamının katılımıyla toplanır, oy çokluğuyla karar alır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/4)
24	Bölge Müdürlüğünde birden fazla uzlaşma komisyonu ne zaman oluşturulabilir?	Aynı gün yapılacak görüşme sayısı yirmi veya üzerinde ise en fazla iki komisyon. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/6)
25	Uzlaşma komisyonları hangi tutarın altındaki talepler için toplanamaz; istisnaları nelerdir?	10.000 TL'den az talepler için toplanamaz. Üç ay içinde 10.000 TL'ye ulaşmayan talepler takip eden ay içinde sonuçlandırılır; kişisel kullanıma mahsus geçici ithal taşıtta ihlalin çıkışta tespiti halinde bu kural uygulanmaz, talep derhal sonuçlandırılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.7/7–8, 18/2)
26	Bölge Müdürlüğü ve Merkezi Uzlaşma Komisyonlarının yetki sınırı nedir?	7.000.000 TL'ye kadar (bu tutar dâhil) Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları; aşanlar için Merkezi Uzlaşma Komisyonları. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.9/1)
27	Komisyonların yetki tutarının tespitinde cezalar ve fer'i alacaklar nasıl dikkate alınır?	Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile usulsüzlük cezaları ayrı ayrı dikkate alınır; aynı nitelikteki cezalarda toplam esas alınır; fer'i alacaklar dikkate alınmaz. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.9/4–5)

Başvuru ve Usul İncelemesi (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10–14)

#	Soru	Cevap
28	Uzlaşma başvurusu nasıl yapılır; süre hesabında hangi tarih esas alınır?	BİLGİ şifresiyle kurumsal internet sayfası üzerinden; şifre temin edilemezse EK-3 form ile. Sürede formun evrak kaydına girdiği veya taahhütlü postaya verildiği tarih esastır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10/1)
29	İştirak sebebiyle ceza uygulananlarda uzlaşma nasıl işler?	Her biri talepte bulunabilir; uzlaşma sadece başvuranlar için hüküm ifade eder. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.10/2)
30	Kimler uzlaşma talebinde bulunabilir?	Yükümlü, temsilcisi, özel vekâletname verilmiş gümrük müşaviri, veli veya vasi ve yükümlüyle müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirleri. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.12)
31	Usul incelemesinde giderilebilir eksiklik bulunan başvuruya ne kadar süre verilir?	Başvuru süresinin sonuna kadar; süre sonunda başvurulmuşsa üç iş günü ek süre. Eksiklik tamamlanmazsa talep reddedilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.13/2)
32	Uzlaşma talebinin kabul edilmemesine ilişkin işleme karşı itiraz veya dava yolu açık mıdır?	Evet; itiraz veya yargı yoluna açıktır, genel usullere göre dava konusu edilebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.13/3)
33	Uzlaşma başvurusundan feragat ne zamana kadar ve nasıl yapılır; sonucu nedir?	Uzlaşma davetiyesi tebliğ edilmeden önce, sekreteryaya dilekçe ile; feragatin kabulünün tebliğinden itibaren itiraz/dava süresi kaldığı yerden işler ve aynı alacak için tekrar uzlaşma istenemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/2)

#	Soru	Cevap
34	Yükümlü ile müştereken ve müteselsilen sorumlu gümrük müşavirinden biri uzlaşma, diğeri itiraz yolunu seçerse ne olur?	İtiraz eden tarafın talebi uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirilir. (İkisi de uzlaşma isterse başvurular beraber sonuçlandırılır.) (Yönetmelik (Uzlaşma) m.14/3–4)

Uzlaşma Görüşmeleri ve Süreler (Yönetmelik (Uzlaşma) m.15–18)

#	Soru	Cevap
35	Uzlaşma görüşmelerine kimler katılabilir; katılacak kişi sayısı sınırı nedir?	Esas olan yükümlünün veya veli/vasinin bizzat katılmasıdır; katılmazsa temsilcisi veya özel yetkili gümrük müşaviri katılıp tutanağı imzalayabilir. Yükümlü dâhil katılan kişi sayısı üçü geçemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.15/1, 3)
36	Uzlaşma davetiyesi yükümlüye en az ne kadar önce tebliğ edilir?	En az beş gün önceden (EK-4), yazıyla veya e-posta ile 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre; yükümlü isterse daha önceki bir tarih belirlenebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/1)
37	Uzlaşma sağlanırsa tutanak nasıl düzenlenir?	EK-5'e uygun üç nüsha; komisyon başkan ve üyeleri ile yükümlü imzalar, yükümlüye derhal tebliğ edilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/4)
38	Uzlaşma vaki olmazsa yükümlü komisyonun nihai teklifini sonradan kabul edebilir mi?	Evet; GK m.242'deki sürenin son günü mesai saati bitimine kadar dilekçe ile bildirirse, bu tarih itibarıyla uzlaşma vaki olmuş sayılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/6)
39	Uzlaşma tutanaklarına geçirilen kararların gerekçesi yazılır mı?	Hayır; sonucun tutanağa geçirilmesiyle yetinilir, gerekçe ayrıca belirtilmez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.16/8)
40	Yükümlü uzlaşma toplantısının ertelenmesini isteyebilir mi?	Evet; makul gerekçeyle, toplantı başlamadan önce bildirmek şartıyla ve bir defaya mahsus. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.17/2)
41	Uzlaşma talebi en geç ne kadar sürede sonuçlandırılır?	Dilekçenin komisyon kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün; ayrıntılı inceleme veya araştırma gerekirse bu süre aşılabılır. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.18/1)

Uzlaşmanın Sonuçları ve Teminatlı İşlemler (Yönetmelik (Uzlaşma) m.21–26)

#	Soru	Cevap
42	Uzlaşma tutanakları ve komisyon işlemleri hakkında kimler dava açamaz?	Yükümlü veya ceza muhatabı ya da idare; dava açamaz, şikâyet veya itiraz edilemez, idari inceleme-soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talep edilemez. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.21/3)
43	İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanılabilir mi?	Hayır; uzlaşmaya konu alacaklar feragat, ret, vaki olmama veya temin edilememe halinde GK m.242 çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtiraz henüz sonuçlanmamışsa tebliğden itibaren 15 gün içinde uzlaşma istenebilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.25/1)

#	Soru	Cevap
44	Gümrüklü yer ve sahalardaki eşyaya ilişkin alacak için uzlaşma istenirse eşya yükümlüsüne teslim edilebilir mi?	Evet; ayrıca talep edilmesi şartıyla alacaklar teminata bağlanarak teslim edilebilir. Uzlaşma vaki olursa uzlaşılan tutar teminattan mahsup edilir; nakden ödenirse teminat iade edilir. (Yönetmelik (Uzlaşma) m.26/1–2)

Sık Karıştırılanlar

Süreler: uzlaşma talebi tebliğden itibaren **15 gün** (GK m.242 itiraz süresi); davetiye **en az 5 gün** önce; işlemler **azami 45 gün**; ödeme tutanağın tebliğinden itibaren **1 ay**; eksiklik için ek süre **3 iş günü**.

Uzlaşma talebi itiraz/dava süresini **durdurur**; süre kaldığı yerden işler, **5 günden az** kalmışsa **5 güne** tamamlanır.

Vaki olmama = komisyon teklifinin kabul edilmemesi; **temin edilememe** = davete gelmeme, imzalamama, **ihirazi kayıtla** imza. İkisinde de **yeniden uzlaşma istenemez**.

Yetki: **7.000.000 TL'ye kadar (dâhil)** Bölge Müdürlüğü, aşanlar **Merkezi** komisyon; **10.000 TL'den az** talepler için komisyon toplanmaz; **fer'i alacaklar** tutar tespitinde dikkate alınmaz.

Komisyonlar **başkan dâhil 3 üye, tam katılım**la toplanır, **oy çokluğuyla** karar verir; görüşmeye yükümlü dâhil en fazla **3 kişi** katılır; aynı gün **20+** görüşmede en fazla **2** komisyon.

Uzlaşmaya konu olmaz: **kaçakçılık** suçlarıyla ilişkili alacaklar, **tahsilat aşamasına** gelmiş alacaklar, aslı gümrükçe takip edilmeyen vergiler, **mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı** (ilgili vergi ve cezalar ise olur).

Uzlaşılan cezalarda **peşin ödeme indirimi yok**; uzlaşılan vergilere **gecikme faizi** (yükümlülüğün başladığı tarihten tutanağın **imzalandığı** tarihe kadar) uygulanır.

Uzlaşma tutanağına **dava açılmaz** (idare de açamaz); ama uzlaşma **talebinin kabul edilmemesi** işlemi itiraz ve yargı yoluna **açıktır**. İtiraz ve uzlaşma **aynı anda** kullanılamaz.